

1502936-45.2021.8.26.0047

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Adugar Quirino do Nascimento Souza Junior

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/04/2022

... que até então não tinha conhecimento do roubo. RODRIGO foi abordado e os policiais encontraram bastante dinheiro no bolso dele. No local viu quando RODRIGO confessou o roubo. Nega veemente qualquer participação no roubo em tela. Não tem passagens pela polícia. Trabalha como pedreiro (fl. 25).

Em Juízo o corréu Joelson negou os fatos, tendo aduzido que conheceu o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

1ª Vara Criminal

R. Dr. Lycio Brandão de Camargo, 50 - Vila Clementina - Assis/SP

CEP 19802-300 - Fone: (18) 3322-6011 - E-mail: assis1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1502936-45.2021.8.26.0047- lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502936-45.2021.8.26.0047 - 2021/002852

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Réu:

JOELSON HENRIQUE DE SOUZA e RODRIGO ANTONIO MACHADO FERREIRA

Juiz de Direito: Dr. Adugar Quirino do Nascimento Souza Júnior

Vistos.

1. RODRIGO ANTÔNIO MACHADO FERREIRA e JOELSON HENRIQUE DE SOUZA, qualificados nos autos (fls. 7 e 25), foram denunciados como incurso no art. 157, § 2º, inciso II, c.c. art. 29, todos do Código Penal, porque no dia, horário e local mencionados na inicial, nesta Cidade e Comarca, agindo em concurso, teriam subtraído, para si, mediante violência e grave ameaça contra L. J. A. S., a quantia de R\$ 1.905,70 (um mil, novecentos e cinco reais e setenta centavos) em dinheiro, dois maços de cigarros da marca 'Marlboro/Dunhill' e uma garrafa de bebida alcoólica da marca 'Askov', todos pertencentes ao referido estabelecimento comercial (fls. 108/111). A denúncia foi recebida (fls. 120/121), os réus citados (fls. 133 e 135) e apresentaram respostas à acusação (fls. 136/138 e 143). Em instrução foi inquirida a vítima, seis testemunhas e os réus interrogados (fls. 185/186).

Vieram as alegações finais do i. Promotor de Justiça, pugnando pela condenação (fls. 187/200), do d. Defensor do corréu Joelson, requerendo a absolvição, ou, subsidiariamente, a aplicação da detração para a fixação do regime inicial aberto

(fls. 205/209), e da d. Defensora do corréu Rodrigo, pela desclassificação para o delito de furto simples, a aplicação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante de confissão e afastamento do concurso de agentes, a aplicação do regime inicial aberto, e, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 210/218).

É o relatório.

2. A materialidade restou demonstrada pelos autos de exibição e apreensão (fls. 36/38), pelas fotografias (fls. 39/41), pelo auto de avaliação (fl. 42), bem como pelas imagens do sistema de monitoramento do local (fl. 102). Na fase policial o acusado Rodrigo permaneceu calado (fl. 7) e em Juízo confessou, tendo aduzido que foi ao posto comprar uma bebida e um salgado para o corréu JOELSON. O corréu JOELSON emprestou o cartão de crédito ao interrogado, porém o último não se recordava da senha do cartão, momento em que teve a infelicidade de praticar o assalto. Disse que pediu o dinheiro do caixa, mas em que nenhum momento estava portando arma ou faca. Aduziu que acalmou a vítima, pedindo para ela respirar, dizendo que aquele local estava sujeito a assalto mesmo, mas que não iria machucá-la, só queria o dinheiro, cigarro e bebida. Disse que entrou no escritório e tentou acessar o cofre, mas a vítima não tinha a chave nem a senha, então o acusado não insistiu muito em abrir o objeto. Após o roubo, o interrogado foi para o carro e o corréu JOELSON estava dormindo lá dentro, devido à demora da ação criminosa. Não contou para o corréu JOELSON sobre o assalto, apenas disse que tinha dado certo com a compra e falou para irem embora. Quando a polícia começou a seguir o carro em que os corréus estavam, o acusado disse ao corréu JOELSON que tinha roubado o posto. De imediato os acusados pararam o veículo. Afirma que o corréu JOELSON não tinha ciência sobre o crime. O interrogado colocou o dinheiro subtraído na cintura. O acusado e o corréu JOELSON são de Palmital. Tem passagem pela polícia por furto. Na época dos fatos, o interrogado estava cumprindo pena por outro crime. Arrepende-se por ter cometido esse delito. Afirma que conheceu o corréu JOELSON um dia antes dos fatos em uma adega em Palmital e combinaram de ir para Assis para encontrarem uma amiga do corréu JOELSON. Os acusados chegaram em Assis pela manhã. Logo que os réus chegaram em Assis, foram ao posto vítima para abastecer o carro. Os acusados se encontraram com uma amiga do corréu JOELSON, deram uma volta de carro e depois deixaram essa amiga perto da casa dela. Logo após, os acusados foram até o posto novamente para comprar bebidas e salgados. Aduziu que em nenhum momento fez menção que estava armado. O corréu JOELSON só descobriu que o acusado tinha praticado o roubo quando a polícia estava atrás deles (fls. 185/186). Na fase policial o acusado Joelson aduziu que reside em Palmital e conhecia RODRIGO ANTÔNIO apenas de vista e sequer sabia o nome dele, chamando-o de parceiro. Encontrou com ele em uma adega na cidade de Palmital e o convidou para dar uma volta e ver umas meninas na cidade de Assis. Passaram logo pela manhã no posto de combustível e compraram duas latas de cerveja e um maço de cigarros, entregando o dinheiro para a frentista, inclusive o interrogando deu para ela quatro reais de gorjeta. Após, foram a um lava rápido, do Guilherme, que namora uma prima do interrogando. Depois, o acusado e o corréu RODRIGO se encontraram com uma amiga e após deixá-la na saída de Cândido Mota, RODRIGO pediu para pararem novamente no posto, pois ele iria comprar cerveja. Parou o veículo na lateral do posto e RODRIGO foi buscar a cerveja, inclusive o interrogado emprestou o seu cartão para ele. Informa que RODRIGO demorou cerca de 30 minutos dentro da loja do posto, sendo que o interrogando permaneceu dentro do carro, tendo ido se sentar no banco do passageiro, porque começou a bater sol no banco do motorista. Passado esse tempo, RODRIGO retornou para o carro e disse 'vamo' e os dois saíram do local. Cinco minutos após sair do local, foram abordados por viaturas da polícia, sendo que RODRIGO dizia para o interrogando não parar. O interrogando obedeceu a ordem policial e parou, sendo que até então não tinha conhecimento do roubo. RODRIGO foi abordado e os policiais encontraram bastante dinheiro no bolso dele. No local viu quando RODRIGO confessou o roubo. Nega veemente qualquer participação no roubo em tela. Não tem passagens pela polícia. Trabalha como pedreiro (fl. 25). Em Juízo o corréu Joelson negou os fatos, tendo aduzido que conheceu o corréu Rodrigo em uma adega em Palmital. Disse que, como sua folga seria na terça-feira,

comentou com o corréu Rodrigo que iria para Assis. O corréu Rodrigo, então, pediu para acompanhar o interrogado até Assis. O acusado concordou, porém, disse que só voltaria para Palmital no outro dia, pois não iria voltar dirigindo no mesmo dia após ingerir bebida alcoólica. Após os acusados combinarem de irem para Assis, o interrogado mandou mensagem para a testemunha Gisele, avisando que estava indo até Assis e que estava levando um amigo. Quando os acusados chegaram a Assis, foram até a casa da Gisele, porém essa não atendeu às ligações do interrogado. Então, o acusado foi até o 'posto Skol' e encontrou alguns amigos por lá. Os acusados foram até a casa de um amigo do interrogado e lá eles ficaram conversando e bebendo durante toda a madrugada. Quando amanheceu, chamou o corréu Rodrigo para irem ver um canil de um ex-namorado de sua prima. Chegando nesse estabelecimento, o interrogado precisou guinchar um carro e, posteriormente, a Gisele mandou mensagem perguntando se o interrogado ainda estava em Assis. Os acusados então foram até a casa da Gisele, mas antes pararam no posto para comprar salgadinho e cerveja. Como estava sem máscara, pediu para a frentista do posto comprar a comida para ele, sendo que ainda deu uma gorjeta para ela, e depois seguiu para a casa de Gisele, juntamente com o corréu Rodrigo. Deram uma volta de carro com a Gisele. Logo que o interrogado deixou Gisele na casa dela, o acusado resolveu levar o corréu Rodrigo embora, momento em que o último pediu para o interrogado pagar uma cerveja para ele. O interrogado estacionou na frente do posto, embaixo de uma árvore, enquanto o corréu Rodrigo foi buscar a cerveja. Devido à demora do corréu Rodrigo, o sol começou a bater no ombro do interrogado, razão pela qual ele pulou para o banco do passageiro, deitou o banco e começou a cochilar. Algum tempo depois, o corréu Rodrigo voltou do posto e pediu pra irem embora. O interrogado começou a ir embora para Palmital e iria parar em uma padaria na Avenida Armando Sales, quando viu, pelo retrovisor do carro, quatro viaturas atrás dele. O interrogado ainda brincou dizendo que 'a polícia tava animada pra trabalhar hoje'. Nesse momento, o corréu Rodrigo disse que a polícia estava indo atrás dele, porque teria tentado passar o cartão do interrogado umas quatro vezes e não tinha dado certo, tendo surtado e pedido o dinheiro pra mulher do caixa. O interrogado ficou chocado e parou o carro de imediato, sem que os policiais dessem ordem de parada. Aduziu que o PM-Leonardo era amigo do interrogado. Só acreditou no roubo quando os policiais encontraram o dinheiro na posse do corréu Rodrigo (fls. 185/186).

A vítima asseverou que trabalha no local dos fatos. Por volta das 7 horas da manhã, os acusados foram no posto e compraram um cigarro e duas cervejas. Depois, por volta das 12 horas, os réus voltaram no local e o corréu Rodrigo entrou no estabelecimento e pediu para passar um determinado valor no cartão. A declarante tentou passar o cartão por várias vezes e não obteve sucesso. Nesse momento, o corréu Rodrigo anunciou o assalto. Disse que Rodrigo ficou com a mão embaixo da blusa, mas a declarante não conseguiu ver se ele portava arma ou não. Na segunda ida dos acusados ao posto, somente o corréu Rodrigo entrou no estabelecimento, enquanto o corréu Joelson ficou no carro. Os acusados estavam usando um Gol branco. O corréu Rodrigo pediu o dinheiro do caixa para a declarante e sacolas para colocar os cigarros. A declarante atendeu aos pedidos do corréu Rodrigo. O acusado Rodrigo disse que não faria nada de mal com a declarante, mas sempre fazendo menção de estar portando arma. Não lembra com exatidão o valor que tinha no caixa, mas era bastante dinheiro. O corréu Rodrigo entrou no escritório do gerente, a fim de tentar abrir o cofre. O acusado Rodrigo deixou o local todo desarrumado. O corréu Rodrigo só foi embora do local porque a declarante disse que os seguranças do posto tinham chegado. O acusado Rodrigo deixou as sacolas com os cigarros e o aparelho do sistema de monitoramento, tendo conseguido levar com ele uma garrafa de 'vodca' e cigarros. A declarante não conseguiu visualizar para onde o acusado Rodrigo foi embora. A vítima desmaiou logo após os fatos. Asseverou que pediu ajuda a uma cliente enquanto o corréu Rodrigo estava no escritório, solicitou que a cliente acionasse a polícia. Os bens furtados foram recuperados. Não sofreu agressão pelo acusado Rodrigo. O corréu Rodrigo não mencionou que estava armado, apenas insinuava. Toda a ação durou cerca de 30 minutos. Em tentativa de reconhecimento, a declarante reconheceu as pessoas que seguravam o número 1 (corréu Joelson) como sendo o indivíduo que estava dirigindo no dia dos fatos, bem como o número 3

(corrêu Rodrigo) como sendo o indivíduo que realizou o assalto próximo ao horário de almoço. A declarante não viu o corrêu Joelson na segunda ida dos acusados ao posto, porém outra funcionária do estabelecimento reconheceu o corrêu Joelson dentro do carro e afirmou que Joelson ficou esperando o corrêu Rodrigo realizar o roubo (fls. 185/186).

O Policial Militar Everson obtemperou que estava em patrulhamento quando recebeu a notícia de que houve um roubo no posto. A vítima relatou ao depoente que se tratava de dois indivíduos e aquele que entrou no estabelecimento teria uma mancha de sangue no olho. A ofendida disse ao depoente que um acusado teria subtraído dinheiro, objetos e maço de cigarros e, em seguida, ambos os acusados teriam fugido em um gol branco, de modelo 'bolinha'. O depoente, em patrulhamento pela região, avistou o mesmo modelo de veículo na Avenida Armando Sales. Quando os acusados perceberam a presença da polícia, tentaram se evadir do local, porém foram detidos rapidamente. Em abordagem, foram localizados R\$ 1.905,70, em dinheiro, escondidos na cueca do corrêu Rodrigo e dois maços de cigarros. Com o corrêu Joelson nada foi encontrado. Dentro do veículo tinha uma vodka de frutas vermelhas, que também foi reconhecida pela vítima. A ofendida relatou ao depoente que os acusados já tinham ido ao posto no período da manhã, o que leva a entender que os réus já estavam planejando o roubo. O dinheiro encontrado estava guardado em 'montinhos' de cada nota e com o valor especificado em cada um deles, típico de comércio. A vítima reconheceu os acusados na delegacia, bem como os objetos. O corrêu Rodrigo, durante a abordagem, disse 'perdi, perdi, perdi', enquanto o corrêu Joelson negou o conhecimento da conduta delitiva. Entretanto, o conluio entre os acusados restou demonstrado, porque o corrêu Joelson estava dirigindo o carro, esperou o corrêu Rodrigo fazer a ação e tentou se evadir quando foi abordado pela polícia. Não foi localizada nenhuma arma com os acusados, nem dentro do veículo (fls. 185/186). No mesmo diapasão foi o depoimento do Policial Militar Rafael Santili (fls. 185/186).

A testemunha Gisele Fagundes disse que o corrêu Joelson passou na casa da depoente com um 'menino' antes dos fatos. A depoente estranhou o 'tipo' de menino que estava acompanhando Joelson, tendo em vista que o último não era acostumado a andar com 'aquele tipo de pessoa'. Não estranhou nenhuma conduta do corrêu Joelson, apenas aquele rapaz que o acompanhava. Disse que o corrêu Joelson é uma pessoa boa, tranquila e calma. O corrêu Joelson é trabalhador e, salvo engano, estava trabalhando como pedreiro. Acredita que se encontrou com o corrêu Joelson por volta das 7 horas e ficaram cerca de 20 minutos juntos. Quando se encontraram, os acusados já estavam juntos no veículo do corrêu Joelson, que era um gol 'bolinha' branco (fls. 185/186).

A testemunha Valdelino Pereira asseverou que conhece o corrêu Joelson. Sobre os fatos, o depoente só sabe aquilo que a mídia colocou no ar. Não tem conhecimento de nada que possa desabonar o corrêu Joelson (fls. 185/186).

A testemunha Rosângela Albano asseverou que o corrêu Joelson trabalha como pedreiro e já fez várias casas para a depoente. Confia muito no corrêu Joelson e, se for necessário, a depoente contratará os serviços do acusado novamente (fls. 185/186).

A testemunha Rodolfo Pugliese relatou que no horário dos fatos estava almoçando, porém recebeu a ligação de uma das funcionárias do posto dizendo que tinham assaltado o caixa da conveniência do posto. Afirma que a funcionária Laís chegou a desmaiar depois dos fatos. Posteriormente, a polícia chegou ao local e fez a ocorrência. Verificou que os acusados roubaram dinheiro, dois maços de cigarros e uma garrafa de vodka. Não se recorda com precisão, mas acredita que tenham sido roubados 'mil e poucos' reais. O dinheiro foi totalmente recuperado. As imagens das câmeras foram recuperadas e entregues à polícia. A vítima relatou ao depoente que o corrêu Rodrigo estava com a mão dentro da camisa, mas não soube reconhecer se havia alguma faca ou arma. No momento dos fatos, estava presente também uma frentista, que viu o carro estacionado na rua lateral do posto (fls. 185/186).

Pelo que precede e pelo que demais dos autos consta, a condenação dos acusados é medida de rigor, reconhecendo-se a causa especial de aumento de pena - concurso de agentes.

A vítima reconheceu os réus na fase policial (fl. 5), bem como em Juízo (durante a

teleaudiência - fls. 185/186).

Não há que se falar em desclassificação para o crime de furto, uma vez que restou demonstrado o emprego de violência e de grave ameaça, consoante se extrai da leitura da declaração prestada pela vítima que não tinha motivos para incriminar injustamente os réus.

Para subtrair os bens, o corréu Rodrigo intimidou a vítima, insinuando que estava com uma arma na cintura e, ainda, dizendo para ela ficar quieta, pois não queria machucá-la, o que configura a grave ameaça, elementar do delito de roubo, enquanto o corréu Joelson transportou o seu comparsa até o local, aguardou e garantiu a fuga após a subtração.

Nunca é demais lembrar que ainda que não tenha participado diretamente da grave ameaça empregada contra a vítima, o acusado que, de forma voluntária e consciente, atua para o sucesso do fato criminoso como garantidor da fuga do local para que o corréu promovesse a subtração da coisa alheia móvel, pratica o crime previsto no art. 157 do Código Penal.

No mesmo diapasão:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES (CP, ART. 157, I E II, ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.654/2018)- SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE - NÃO ACOLHIMENTO - RÉU QUE TRANSPORTA O COMPARSA ATÉ O LOCAL, AGUARDA E GARANTE A FUGA APÓS A SUBTRAÇÃO DA COISA - DEPOIMENTOS QUE DESCREVEM O ENVOLVIMENTO E A FUNÇÃO DO APELANTE - QUALIDADE DE MOTORISTA QUE NÃO AFASTA A COAUTORIA - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE REVELA INDUBITÁVEL O DOLO DO AGENTE - SENTENÇA MANTIDA - ADEMAIS, EFETIVA UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO PELO COMPARSA - CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER OBJETIVO QUE SE COMUNICA ENTRE ELES - EXEGESE DO ART. 30 DO CP. I - Ainda que não tenha participado diretamente da violência empregada contra a vítima, o acusado que, de forma voluntária e consciente, atua para o sucesso do fato criminoso como garantidor da fuga do local para que o corréu promovesse a subtração da coisa alheia móvel, pratica o crime previsto no art. 157 do CP. II - A utilização de armamento por um dos agentes, por ser circunstância de caráter objetivo do crime imputado, comunica-se a todos os coautores do ato delituoso. RECURSO DESPROVIDO (cf. TJSC - Apelação Criminal nº 0001801-89.2017.8.24.0040, Rel. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, 4ª Câmara Criminal, j. em 22/11/2018).

Vale ressaltar que, no roubo, a palavra da vítima, sob o crivo do contraditório, mostra-se suficiente para o reconhecimento da qualificadora concurso de agentes, consoante na espécie se deu (cf. TACrimSP - Ap. nº 1.440.145/9 - Cafelândia - 3ª Câmara - Rel. Fábio Gouvêa - J. 22.06.2004 - v.u.).

Não se pode relegar ao oblívio, ainda, que o testemunho de policial deve ser respeitado, mormente quando não comprovados vícios ou abusos cometidos e coincidir com as demais provas dos autos, mormente se for considerada a confissão do corréu Rodrigo e a firme declaração da vítima.

A conduta do réu desautoriza a aplicação do princípio da insignificância, sob pena de se tornar antijurídica uma conduta que é notoriamente ilícita, incentivando a prática delituosa (cf. STF, HC nº 107733, rel. Min. Luiz Fux).

Por fim, a versão escusatória apresentada pelos acusados não encontra nenhum apoio na prova dos autos, salientando-se que, no processo penal, incumbe à parte que alega o fato constitutivo, modificativo ou extintivo de direito demonstrar a ocorrência efetiva de causas excludentes do crime ou de pressuposto para a imposição de pena, o que na espécie não se deu, já que os denunciados permaneceram no cômodo terreno do alegar por alegar.

2.1. Passo à dosimetria da pena.

2.1.1. O corréu Rodrigo possui maus antecedentes (processos nº 0000446-19.2017.8.2.0580 e 0000254-38.2013.8.26.0415) e é reincidente (processos nº 0001319-68.2013.8.26.0415 e 1500155-08.2018.8.26.0580 - cf. Certidão de fls. 54/57 e 58/64).

Logo, em razão dos maus antecedentes, a pena base é fixada 1/5 acima do mínimo legal.

Em seguida, em razão da reincidência, a pena é elevada em 1/5 e reduzida em 1/6,

diante da confissão, utilizada na fundamentação (cf. Súmula 545 do STJ).
Por fim, a reprimenda é exasperada em 1/3, em face da causa especial de aumento de pena – concurso de agentes (art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal).
O mesmo critério sobredito é utilizado na fixação da pena de multa.

2.1.2. O corréu Joelson é primário (cf. Certidão de fls. 53).

Logo, a pena base é fixada no mínimo legal.

Não há agravantes e atenuantes.

Por fim, a reprimenda é exasperada em 1/3, em face da causa especial de aumento de pena – concurso de agentes (art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal).

O mesmo critério sobredito é utilizado na fixação da pena de multa.

No tocante à detração penal antes da fixação do regime inicial de cumprimento de pena, em que pese à existência da disposição do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, entendo inviável o cômputo no presente momento do período de prisão cautelar já cumprido, pois somente em sede de execução criminal é possível a realização do referido cálculo com segurança.

De se convir que eventual lacuna da folha de antecedentes pode levar a que um réu, que esteja com prisão cautelar decretada em mais de um feito criminal, tenha detraído em duplicidade o período de encarceramento provisório, equívoco que poderia acabar coberto pela imutabilidade da coisa julgada caso operada a prematura detração em sede de sentença, o que não se pode admitir. Observo, ainda, que, para a progressão de regime, devem ser examinados outros requisitos, que não só o objetivo, de forma que, para uma análise segura, a detração seja feita somente na fase de execução, quando a centralização das informações carcerárias do acusado ensejará a realização de cálculo confiável.

3. Posto isso,

Julgo procedente o pedido acusatório para condenar:

RODRIGO ANTÔNIO MACHADO FERREIRA como incurso no art. 157, § 2º, inciso II, c.c. art. 29, ambos do Código Penal, à pena de 7 (sete) anos, 8 (oito) meses e 2 (dois) dias de reclusão, além do pagamento de 17 (dezessete) dias-multa no valor unitário mínimo.

JOELSON HENRIQUE DE SOUZA como incurso no art. 157, § 2º, inciso II, c.c. art. 29, ambos do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa no valor unitário mínimo.

Deverá o corréu Rodrigo cumprir a pena privativa de liberdade inicialmente em regime fechado, em razão da reincidência.

O corréu Joelson poderá cumprir inicialmente a reprimenda em regime semiaberto, a teor do disposto no art. 33, § 2º, alínea b, do Código Penal.

Não se concede o direito de o corréu Rodrigo recorrer em liberdade, a fim de assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal, recomendando-os na prisão em que se encontram, mormente em virtude da reincidência.

Concedo ao corréu Joelson o direito de aguardar o desfecho em liberdade, tendo em vista o tempo transcorrido desde a prisão o regime inicial fixado, expedindo-se alvará de soltura clausulado, devendo observar as seguintes condições, consistentes em não se ausentar da comarca, por prazo superior a oito dias, sem autorização do Juízo e comunicar eventual mudança de endereço residencial.

Carreio aos acusados o pagamento das custas, nos termos do art. 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, observados os termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em relação ao corréu Rodrigo.

À d. Defensora nomeada, arbitro honorários, nos termos da tabela de convênio entre

a Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados do Brasil, expedindo-se a respectiva certidão.

Publique-se, intímese e cumpra-se.

Assis, 1º de abril de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA